

한국서부발전(주) 상임감사위원

권 고

제 목 현지채용직원 연차 사용 촉진 필요

소 관 기 관 

조 치 기 관 

구 분 인사관리

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 라오스 - 수력발전소 O&M 사업을 위해 
 (이하 “”) 법인을 설립하여 비엔티안 사무소 (Vientiane Office)와 아타푸 사무소(Attapue Office)를 운영하고 있다.

2025년 5월 감사일 현재 은 서부발전 파견직원 7명을 포함한 총 115명이 근무하고 108명을 현지 채용하였으며, 현지 직원 고용에 있어서는 라오스 노동법령 등에 따라 근로계약서를 체결함으로써 근로자와 고용주의 권리를 보호하고 합법적 이익을 도모하기 위한 원칙을 규정하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「라오스 노동법」 제57조(Annual Leave)에 따르면 1년 연속 근무한 근로자는 15일의 연차휴가를 받을 권리가 있으며, 사용자는 근로자의 연차 휴가일을 사전에 정하거나 사용자와 근로자 간 합의에 따라 정해야 하고, 근로자가 사용자의 귀책사유로 연차휴가를 사용하지 못한 기간에 대하여 통상임금의 100%에 상당하는 연차수당을 지급하여야 한다고 명시하고 있다.

이에 따라 ㉡㉡(사용자) 및 현지 직원(근로자)이 체결한 근로계약서 제3.4항에는 최소 1년 이상 근무한 직원에게는 연차휴가 연 15일이 부여하며, 사전 동의 후 사용하도록 하고 있고, 계약기간이 연장되는 경우 ㉡㉡ 법인의 귀책 사유가 아닌 한 사용하지 않은 연차휴가는 소멸된 것으로 간주한다고 명시되어 있다.

이에 따라 장기간 근로로 인해 지친 근로자에게 충분한 휴가를 보장하여 정신적·육체적 건강을 회복하는 동시에, 사회적·문화적 생활을 영위할 수 있도록 해야 하는데, 만일 사용자의 귀책 사유로 인한 미사용 연차에 대해서는 금전적인 보상 의무가 발생한다.

따라서 이러한 미사용 연차에 대한 책임소재에 따른 보상 부담을 줄이기 위해서는 사용자가 근로자에게 충분한 시기를 주어 적당한 시기에 연차휴가를 사용하도록 권고할 수 있도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년부터 2024년 기간 동안 ㉡㉡ 현지 직원의 연차휴가 사용현황을 점검한 결과 연평균 사용일은 약 5.7일에 불과하여 법적으로 보장된 연차휴가를 충분히 사용하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 13] 현지채용직원 연차 사용 현황

	2022년	2023년	2024년	평균
평균 사용일수	3.3일	4.9일	8.9일	5.7일

※ 대상부서 제출자료 재구성

그 결과 사용자가 해당 직원에게 휴가 사용을 적극적으로 안내하거나 권장하지 않는 상황에서 사용하지 못한 연차휴가로 인해 현지 직원들과의 불필요한 오해가 발생할 우려가 있고, 법인 운영에 부담으로 작용할 수 있다.

관계기관 의견 및 검토 결과

ㄹ ㄹ 담당자는 현지 직원들의 연차 사용을 독려할 필요가 있다는 감사 의견에 이견이 없다고 하였다. 향후 미사용 연차와 관련한 직원들의 불필요한 오해가 재발하지 않도록 연차 보상은 금전적 보상을 의미하는 것이 아님을 명확히 하고, 직원들의 건강한 근로 환경 조성을 위해 미사용 연차에 대해 개인별로 사전 안내 및 사용 촉진이 가능한 내부 시스템을 구축할 예정이라고 하였다. 이를 통해 직원들이 정당한 권리로서 연차휴가를 충분히 활용할 수 있도록 적극 독려하고, 조직과 구성원 간의 신뢰 관계를 더욱 강화해 나가겠다고 답변하였다.

조치할 사항

 법인장은 현지 직원들의 건강한 근로 환경 조성을 위한 연차휴가 사용 촉진제를 도입·운영하시기 바랍니다. (권고)